

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2651/2534

นาย รัชฎา สังขะวัฒนะ
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 243, มาตรา 247

โจทก์บรรยายฟ้องว่า บิดาโจทก์แบ่งทรัพย์สินรวมทั้งเงินสดให้โจทก์ส่วนหนึ่ง ต่อมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2517 บิดาโจทก์นำเงินสดในส่วนของโจทก์ไปซื้อที่ดิน แทนโจทก์ในราคา 30,000,000 บาท และในวันนั้นเองบิดาโจทก์ได้ขายฝากที่ดินดังกล่าวแทนโจทก์ในราคา 15,000,000 บาท มีกำหนด 1 ปี กำหนดสินไถ่ไว้ 16,800,000 บาทและโจทก์ได้ชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ซื้อฝากตลอดมาต่อมาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2520 อันเป็นวันกำหนดการไถ่ถอนโจทก์ไถ่ถอนการขายฝากในจำนวนเงินแปลงดังกล่าวไปในราคา 44,864,000 บาท การที่บิดาโจทก์ซื้อที่ดินในราคา 30,000,000 บาท ถือได้ว่าซื้อแทนโจทก์เป็นค่าใช้จ่ายที่โจทก์ซื้อมา หรือเป็นทุนของโจทก์ในการซื้อที่ดินโจทก์จึงหักค่าใช้จ่ายได้ตามความจำเป็นและสมควร จำเลยให้การว่าคำให้การของโจทก์ในชั้นตรวจสอบจากคำอุทธรณ์และจากหนังสือขอความเป็นธรรมในการประเมินภาษีของโจทก์ โจทก์อ้างแต่เพียงว่าบิดาโจทก์ยกที่ดินให้โจทก์ในระหว่างการขายฝากซึ่งที่ดินตกเป็นของผู้ซื้อแล้ว ไม่เคยอ้างว่าบิดาโจทก์ซื้อที่ดินและขายฝากที่ดินแทนโจทก์ดังนี้ ข้อเท็จจริงระหว่างโจทก์และจำเลยที่ได้แย้งกันนี้ จะต้องวินิจฉัยจากพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเสียก่อน ศาลฎีกามีอำนาจยกคำสั่งและคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นทำการพิจารณาเริ่มจากการสืบพยานโจทก์จำเลยแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีได้.

โจทก์ฟ้องว่า เจ้าพนักงานประเมินแจ้งให้โจทก์เสียภาษีเงินได้ประจำปี พ.ศ. 2520 เพิ่มจำนวน 13,998,603.22 บาท โดยหักค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดินให้เพียง 20,000,000 บาท มิได้หักให้จำนวน 30,000,000 บาท อันเป็นทุนที่โจทก์ซื้อจากผู้มีชื่อ จึงอุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินทำการประเมินใหม่ โดยหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่โจทก์มีสิทธิหักได้เสียให้ถูกต้อง

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทในราคา 15,126,000 บาท ตามหลักฐานที่จดทะเบียนไว้ ณ กรมที่ดิน ต้นทุนซื้อที่ดินจึงมีจำนวน 15,126,000 บาท สมควรตามประมวลรัษฎากร มาตรา 45 ประกอบพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 11 มาตรา 8 ทวิ ซึ่งหักค่าใช้จ่ายตามมาตรา 65 ทวิ และ 65 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร คือ จำนวน 15,126,000 บาท ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งรับคำฟ้องและอนุญาตให้โจทก์นำค่าขึ้นศาลมาชำระภายใน 30 วัน กับยกคำร้องที่โจทก์ขอชำระค่าขึ้นศาล กับคืนค่าขึ้นศาลทั้งสองศาลแก่โจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้รับพิจารณาและพิพากษาไปตาม ประเด็นแห่งคดี ครั้นศาลฎีกาเห็นสมควรที่จะพิจารณาพิพากษาต่อไป ก็ปรากฏว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานทั้งโจทก์และจำเลย ซึ่งพิเคราะห์แล้ว โจทก์บรรยาย ฟ้องว่า บิดาโจทก์มีความประสงค์จะให้โจทก์แยกครอบครัว จึงได้แบ่งทรัพย์สินรวม ทั้งเงินสดให้โจทก์ส่วนหนึ่ง ต่อมาเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2517 บิดาโจทก์นำเงินสดใน ส่วนของโจทก์ไปซื้อที่ดินตามฟ้องแทนโจทก์ในราคา 30,000,000 บาท และในวัน เดียวกันนั้นเองบิดาโจทก์ได้ขายฝากที่ดินตามฟ้องไว้กับมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในราคา 15,000,000 บาท มีกำหนด 1 ปีกำหนดสินไถ่ไว้จำนวน 16,800,000 บาท เป็นการขายฝากแทนโจทก์ภายหลังจากขายฝากแล้ว โจทก์ไม่ได้ไถ่ถอนตามกำหนด แต่โจทก์ชำระดอกเบี้ยแก่ผู้ซื้อตลอดมาและผู้ซื้อยอมให้โจทก์ไถ่ถอนคืนได้โจทก์จึง ไถ่ถอนคืนเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2520 ในจำนวนเงิน 20,000,000 บาท และในวัน เดียวกันนั้นเองโจทก์ขายที่ดินให้แก่บริษัทไทยเคหะการโยธา จำกัด ในราคา 44,864,000 บาท การที่บิดาโจทก์ซื้อที่ดินตามฟ้องมาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์ เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ในราคา 30,000,000 บาท ถือได้ว่าซื้อแทนโจทก์เป็นค่าใช้จ่ายที่ โจทก์ซื้อหรือเป็นทุนของโจทก์ในการได้ที่ดินตามฟ้องมา โจทก์จึงหักค่าใช้จ่ายได้ ตามความจำเป็นและสมควร ฝ่ายจำเลยให้การว่าคำให้การของโจทก์ในชั้นตรวจสอบ จากคำอุทธรณ์และจากหนังสือขอความเป็นธรรมในการประเมินภาษีของโจทก์นั้น โจทก์กล่าวอ้างแต่เพียงว่าบิดาโจทก์ยกที่ดินตามฟ้องให้โจทก์ในระหว่างการขาย ฝาก-ซึ่งที่ดินตกไปเป็นของผู้ซื้อแล้ว โจทก์ไม่เคยกล่าวอ้างว่า บิดาโจทก์ซื้อที่ดินและ ขายฝากที่ดินแทนโจทก์เป็นการแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังที่กล่าวในฟ้อง เห็นว่า ข้อ เท็จจริงที่โต้แย้งกันระหว่างโจทก์ และจำเลยดังกล่าว จะต้องวินิจฉัยจากพยานหลัก ฐานของทั้งสองฝ่ายเสียก่อน การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานของทั้งสองฝ่าย จึงไม่ชอบ"

พิพากษายกคำสั่งและคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นทำการพิจารณา
เริ่มจากการสืบพยานของโจทก์และจำเลย แล้วทำการพิพากษาไปใหม่ตามรูปคดี
สำหรับค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่.

(ไพฑูรย์ เนติโพธิ์-ก้าน อันนันทน์-โสภณ จันทระมะ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้มีประเด็นที่ ศาลฎีกามีคำวินิจฉัยอยู่ 2 กรณี คือ กรณีที่ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งรับคำฟ้องและอนุญาตให้โจทก์นำค่าขึ้นศาลมาชำระภายใน 30 วัน กับยกคำร้องที่โจทก์ขอชำระค่าขึ้นศาลใน 30 วัน คืบค่าขึ้นศาลทั้งสองศาลแก่โจทก์ และกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานทั้งสองฝ่ายในวันสืบพยานโจทก์ แล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ กรณีแรกเป็นเรื่องที่โจทก์เห็นว่าการฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ โจทก์จึงเสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีไม่มีทุนทรัพย์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์ และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งศาลชั้นต้นว่าคดีของโจทก์เป็นคดีมีทุนทรัพย์โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์โจทก์ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามทุนทรัพย์ แต่ศาลอุทธรณ์มิได้กำหนดเวลาให้โจทก์นำเงินค่าขึ้นศาลมาชำระ อีกทั้งวันที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์โจทก์มิได้มาฟัง จนต่อมาอีก 4 เดือน โจทก์จึงมา

ร้องขอวางค่าขึ้นศาลและให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นอนุญาตเพราะโจทก์นำเงินค่าขึ้นศาลมาชำระภายในกำหนด ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ไม่มีเจตนาที่จะไม่เสียเงินค่าขึ้นศาลเพียงแต่โจทก์เห็นว่าเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์เท่านั้น และเมื่อศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแล้ว โจทก์ก็ได้ดำเนินการเสียค่าขึ้นศาลจนครบถ้วนแล้ว ไม่มีเหตุขัดข้องอะไรอีกที่ศาลจะไม่รับคำฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป สำหรับประเด็นนี้มีได้ยกมาย่อไว้ จึงนำมากล่าวไว้ที่หมายเหตุโดยสรุป และมีข้อพิจารณาว่าคดีฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์นั้น ยังมีการเข้าใจผิดกันอยู่ว่าเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ดังนั้น เมื่อนำคดีมาสู่ศาล ฝ่ายที่เสนอคดีสู่ศาลมักจะขอเสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีไม่มีทุนทรัพย์ ทำให้เกิดปัญหาขัดข้องในทางปฏิบัติ เพราะเมื่อศาลมีคำสั่งว่าเป็นคดีมีทุนทรัพย์ให้โจทก์เสียค่าขึ้นศาลอย่างคดีมีทุนทรัพย์ โจทก์มักจะมีค่าขึ้นศาลมาไม่เพียงพอชำระเนื่องจากไม่ได้เตรียมมา คดีนี้แม้ประเด็นเรื่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์หรือไม่จะมีได้วินิจฉัยไว้โดยตรงก็ตาม แต่เหตุที่มีประเด็นมาถึงศาลฎีกาก็สืบเนื่องมาจากปัญหาเรื่องค่าขึ้นศาลจึงควรทำความเข้าใจกันเสียว่า คดีฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ นั้น เป็นกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำสั่งให้ผู้ต้องเสียภาษีอากรเป็นเงินจำนวนหนึ่ง และถ้าไม่เสียหรือนำส่ง กฎหมายให้ถือว่าเป็นภาษีอากรค้าง ซึ่งผู้ต้องเสียภาษีอากรถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินมาขายทอดตลาดเพื่อชำระค่าภาษีอากรต่อไป ดังนั้น หากศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งนั้นเสีย ย่อมเป็นผลให้ผู้นั้นถูกปลดปล่อยไป ไม่ต้องเสียภาษีอากรจำนวนดังกล่าวคดีเช่นนี้เป็นคดีพิพาทที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือคิดคำนวณเป็นเงินได้ จึงเป็นคดีที่มีคำขอให้ปลดปล่อยทุกข้ออันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์ ต้องเสียค่าขึ้นศาลตามจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทคือตามจำนวนที่ขอให้เพิกถอนนั่นเอง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2543/2529) ส่วนประเด็นอีกกรณีหนึ่งคือ ตามหัวข้อที่ย่อไว้นั้น เป็นเรื่องที่

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ดสืบพยานโจทก์จำเลย แล้วมีคำพิพากษา โดยพิพากษายกฟ้อง โจทก์ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำฟ้องและคำให้การนั้น ยังไม่อาจฟังเป็นยุติได้ คือยังมี ประเด็นข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อเท็จจริงอยู่ เพราะโจทก์อ้างข้อเท็จจริงว่าบิดาโจทก์ กระทำแทนโจทก์ แต่จำเลยปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง เพราะในชั้นตรวจสอบจากคำ อุทธรณ์ และจากหนังสือขอความเป็นธรรมโจทก์อ้างเพียงว่าบิดาโจทก์ยกที่ดินให้ โจทก์ในระหว่างการขายฝากที่ดินตกเป็นของผู้ซื้อแล้ว โจทก์ไม่เคยอ้างว่าบิดาโจทก์ ซื้อที่ดินและขายฝากที่ดินแทนโจทก์ ดังนั้น จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ต่างคนต่างกล่าวอ้าง ซึ่งโต้แย้งกันอยู่ระหว่างโจทก์กับจำเลย และข้อเท็จจริงจะเป็นประการใด ก็จะต้อง วินิจฉัยจากพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายเสียก่อนคดีนี้จึงต้องย้อนกลับมาที่ศาลชั้น ต้นอีกครั้งหนึ่ง โดยต้องสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย แล้วจึงพิพากษาไปตามรูป คดี อนึ่ง คดีนี้เป็นคดีที่มาสู่ศาลก่อนจัดตั้งศาลภาษีอากร การดำเนินกระบวนการพิจารณา คดีนับแต่ศาลชั้นต้นจนถึงศาลฎีกา จึงใช้บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่งบังคับ ปัญหาที่ว่า ขณะนี้ศาลภาษีอากรเปิดทำการแล้ว ดังนี้ คดีตามหัวข้อ หมายเหตุซึ่งดำเนินกระบวนการพิจารณามาแต่เริ่มแรกในศาลธรรมดาเมื่อศาลฎีกามีคำ พิพากษาย้อนกลับมาให้ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์จำเลยใหม่แล้วมีคำพิพากษาใหม่ ตามรูปคดี ศาลชั้นต้นในที่นี้หมายถึงศาลชั้นต้นที่พิจารณาพิพากษาคดีนี้ หรือหมาย ถึงศาลภาษีอากรกลาง ข้อพิจารณาประการแรกคงพิจารณาจากบทเฉพาะกาล แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรมาตรา 30 ซึ่ง บัญญัติว่า "คดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากร ซึ่งค้างพิจารณาอยู่ ในศาลแพ่งหรือศาลอื่นในวันเปิดทำการของแผนกคดีภาษีอากรในศาลแพ่งให้ศาลนั้น คงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาต่อไปโดยถือว่าคดีนั้นมิใช่คดีภาษีอากรตามพระราช บัญญัตินี้" ตามบทบัญญัติดังกล่าว เป็นที่เห็นได้ว่าคดีตามหัวข้อหมายเหตุ น่าจะถือว่า เป็นคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลแพ่งหรือศาลอื่นในวันเปิดทำการของแผนกคดีภาษี อากรในศาลแพ่ง คือวันที่ 25 มีนาคม 2529 และต่อมาวันที่ 7 สิงหาคม 2529 ศาล

ภาษีอากรกลางเปิดทำการ คดีดังกล่าวนี้จึงมิใช่คดีภาษีอากร ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคดีนี้ มีการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นไปศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาตามลำดับและ ศาลฎีกาที่พิจารณาพิพากษาคดีนี้ก็มิใช่ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเพราะถ้าหากเป็น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรแล้ว ในส่วนของคำวินิจฉัยก็จะใช้คำว่า ศาลฎีกาแผนก คดีภาษีอากร และนอกจากนี้ ถ้าศาลฎีกามีความประสงค์จะสั่งให้ศาลชั้นต้นอื่น เช่น ศาลภาษีอากรกลาง เป็นผู้พิจารณาก็น่าจะสั่งไว้ให้ชัดเจนโดยอาศัยหลักการใน ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ประกอบมาตรา 243แต่ก็ไม่ ปรากฏความเช่นนั้น การที่ศาลฎีกามีอำนาจแห่งบทบัญญัติดังกล่าวสั่งย้อนสำนวนมา ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาก็ควรเป็นศาลชั้นต้นเดิมที่พิจารณาพิพากษาคดีนี้ ดังนี้ คดีนี้ยัง คงถือว่าเป็นคดีที่ค้างอยู่ จึงต้องย้อนกลับไปศาลชั้นต้นศาลเดิมที่พิจารณาพิพากษา คดีนี้ และการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีดังกล่าวก็มีใช้คดีภาษีอากรตามพระราช บัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรต้องนำบทบัญญัติในประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับและเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว หาก คู่ความไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษา ก็ต้องอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาตาม ลำดับ. พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา